އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވ. ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ސުޕްރީމް ކޯޓު [2026] SC 35 މައްސަލަ ނަންބަރު: 2024/SC-A/40 އިސްތިއުނާފީ މައްސަލަ 11 އޮކްޓޫބަރު 2026

Ahmed Jailam v. Fuel Supplies Maldives Private Limited

އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއްނެތި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުން ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭނީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން ޔަޤީނީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދީގެން ކަމާއި، ޓްރައިބިއުނަލްތަކުން މަތީ މަރުޙަލާގެ ކޯޓުތަކުގެ އުސޫލުތަކަށް ރިޢާޔަތްކުރަންވާނެކަމާއި، މައްސޫލު ޢަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުނުވާއިރު އިޖުރާއީ ހަމަތަކަށް ބެލުން ލާޒިމުކުރާކަން ކަށަވަރުކޮށްދީ، ވަޒީފާގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ޙުކުމް ބާޠިލުކޮށް، އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ރުޖޫޢަކުރުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައެވެ.

މައްސަލައިގެ ޚުލާޞާ

މައްސަލައިގެ ހަޤީޤަތްތައް

3 މާރިޗު 2003 އިން ފެށިގެން ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ބޯޓު ކެޕްޓަނެއްގެ މަޤާމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ޢަމަލުކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި 15 އޮގަސްޓް 2021 ގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވެއެވެ. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ، 2 އޮގަސްޓް 2021 ގައި ފިއުލް ސަޕްލައިސްގެ އިސްތިޢުފާދީފައިވާ އެ ކެޕްޓަނުންގެ ބޯޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ ދުވަހު ބާއްވާފައިވާ ބައްދަލުވުމެއްގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކެޕްޓަނުންނަށް ޑިސިޕްލިނަރީ ޕޮލިސީއާ ޚިލާފުވެފައިވާކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާގެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުންނެވެ. ކެޕްޓަނުން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބައްދަލުވުމުގައި އަޙްމަދު ޖައިލަމް ކެޕްޓަނުންގެ ޝަކުވާތަކާ އިސްނަގައި ބަހުސްކޮށް، މުސާރަ ބޮޑު ނުކުރާނަމަ ދަތުރު ނުދާނެކަމަށް ބުނުމަށް ގޮވާލައިފައެވެ.

ވަޒީފާގެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލަ

އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މަޢުޤޫލު އިޖުރާއީ ޢަދުލުވެރިކަމާ ނުލައި ކަމުގައި ބުނެ ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުން މައްސަލަ ވަޒީފާގެ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަނިވި ގޮތަށެވެ.

1. އަޙްމަދު ޖައިލަމް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމުގައި ވަޒީފާގެ ޤާނޫނުގެ 23 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ޤާއިމުކޮށްދީފައިވާ މަޢުޟޫޢީ އިޖުރާއީ ޝަރުޠުތައް ހަމަނުވާކަން؛
2. ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާއިރު، ވަޒީފާ އިޢާދަކުރުމަށް ވުރެ ކަމާ ގުޅޭ ބަދަލު ދިނުމަކީ އަޙްމަދު ޖައިލަމްއަށް އަދާކުރެވޭ އަސާސީ ވަޒީފާ ދޫކުރެވުމުގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޙައްލުކަން؛

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އާއި 87 ވަނަ މާއްދާއަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، އަދުލުވެރި ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 6 މަސް ދުވަހުގެ އަސާސީ މުސާރައާއި ލިވިންގ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ޖެހޭ ޖުމްލަ 51،000/- ރ. (ފަންސާސް އެއްހާސް ރުފިޔާ) އަލީ އަޙްމަދު ޒައިދަންއަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ކަމަށް؛ މިއެވެ.

ޓްރައިބިއުނަލުން މި ނިންމުމުގައި، މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމުގައި ނުވާކަމުގައި ކަނޑައެޅުމާއެކުވެސް، އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާކަމަށްވެސް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ފައިސަލާ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޒައިދަންގެ ފަރާތުން ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރިއެވެ. ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތްކަމަށެވެ. އެއީ:

1. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެ ބުނުމަށް ތާއީދުކުރާ ޤާނޫނީ ހަމައިން ކުރިމަތިލާން ކަމެއް ކަމަކަށް ދޭހަކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް އެއްވެސް ޤާނޫނީ އަސާސެއް އަޙްމަދު ޒައިދަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބެލޭނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް؛
2. އަޙްމަދު ޒައިދަންގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިއަށްދާނުކުރުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވަނީ ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަހަތަށް ބަލާފައި ކަމަށާއި، ނަޒަރިއްޔާއެއްގެ މައްޗަށް ކަމަށާއި، އެ ނިންމުމަކީ ޓްރައިބިއުނަލަށް ލިބިފައިވާ ސަލާހިއްޔަތު އަޙްމަދު ޒައިދަންގެ މައްސަލައިގައި ބޭނުންކޮށްގެން ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެއް ކަމަށް؛ މިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2024/SC-A/40 ފައިސަލާ

ހައިކޯޓުގެ ނިންމުން އަޙްމަދު ޒައިދަންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކުރީ، އިސްތިއުނާފީ ދެ ނުކުތާ ހުށަހަޅައިގެންނެވެ. މި މައްސަލަ ބެލި ފަނޑިޔާރުން ހިމެނޭ ބެންޗުން، ފަނޑިޔާރުން ގެ އެއްބަސްވުމާއެކު، މުޅިއަކުން އިޖުރާއީ ސަބަބުތަކަށް ބަލައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މަޖިލީހުން ނިންމިއެވެ.

1. އިސްތިއުނާފީ ފުރަތަމަ ނުކުތާއަކީ، އަޙްމަދު ޒައިދަންގެ ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ނުގެނައުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމުމުގައި ޤާނޫނީ ކަނޑައެޅުމެއް ނެތް ކަމަށާއި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ބަޔާނާއި ޤާނޫނުގެ އަސާސް ވަޒީފާ ދޭން އަނބުރާ ނިންމުމަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ކަނޑައެޅުމަށް ހައިކޯޓުން ދެކުމުގައި ޤާނޫނީ ނުވަތަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފައިސަލާތަކުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ އުސޫލާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށް ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.
2. އިސްތިއުނާފީ ދެވަނަ ނުކުތާއަކީ، ހައިކޯޓުން ހުށަހެޅި ފުރަޞަތު އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއަކަށް އިސްތިއުނާފީ މަރުޙަލާގައި ބެލޭނެ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ކަނޑައެޅުމަކީ ޤާނޫނީ ގޮތުން ޞައްޙަ ނިންމުމެއް ނޫން ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަބްދުލް އިސްތިޝްހާދު ވ. ދިވެހި ދައުލަތް ފައިސަލާގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) އާ ޚިލާފަށް ޢަމަލުކޮށް ބުނެ ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެވެ.

ފުރަތަމަ ނުކުތާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، އަބްދުލް ޖަލީލް ކޮށްފައިވާކަން ބަޔާންކުރާ ކުންފުނީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް ސްޓޭންޑަރޑް އޮޕަރޭޓިންގ ޕްރޮސީޖަރސްގައި ދަރަޖައިގައި ހިމެނޭ، ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދޭން ބަޔާންކޮށް ކަމަށްވާތީއާއި، އެއީ ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށްވާތީއާއި، ދިރާ މުއައްސަސާތަކުން ވަޒީފާގައި ދުވަސްކުރާ މުވައްޒަފުގެ ހައްޤު އާއި އިޖުރާއަތު މުދަން ގެއްލުނު ހިސާބުތަކާއި އިތުރު ގޮތްތަކުގައި ކުންފުނީގެ ބޭނުންކުރުމަށް ނުފެނޭ، ވަޒީފާއަށް އަސަރުކުރާ ރުޖޫޢަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ދާ ފަރާތުގެ ދޮގުދޭގައިވާ އިލްތިބާސް ގެންގުޅުއްވާކަން ސާބިތުކޮށްދެވިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

ދެވަނަ ނުކުތާގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ، ޓްރައިބިއުނަލުގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަން ބެލޭ ހިސާބުން، ތަޙްޤީޤުކުރުމުގައި ނުވާކަން ބަޔާންކުރަނީ އެ ޤާނޫނުގައި ބުނާ އުސޫލުތަކާ އިތުރު ތަޙްޤީޤަކާ ނުލައި ސާފުވާތީ، އެ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފު އެދިގެން ހުށަހަޅާ ނުކުތާއެއް ނޫންކަމަށް ހައިކޯޓުން ބެލުމުގައި ކުށެއް ނެތް ކަމަށެވެ. އަދި މުއައްސަސާ ޢަމަލުކުރަން ޖެހޭ ގޮތް ޤާނޫނީ ގޮތުން ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ ޓްރައިބިއުނަލުން ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ރަނގަޅު ކަމުގައި ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

ނިންމުން: 11 އޮކްޓޫބަރު 2026 ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްތިފާޤުން ނިންމާފައިވަނީ، ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 129/VTR/2021 މައްސަލައިގެ ނިންމުމާއި، އެ ނިންމުމަށް ތާއީދުކޮށް ހައިކޯޓުން ނިންމާފައިވާ ނަންބަރު 2022/HC-A/219 ޤަޟިއްޔާގެ ހުކުމް ބާތިލުކޮށް، އަބްދުލް ޖަލީލް ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/2008 (ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނު) އާ ޚިލާފަށް ކަމަށްވާތީ، 14 (ސާދަ) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަނބުރާ ވަޒީފާ ނުވަތަ އެއާ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށާއި، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ތާރީޚުން ފެށިގެން އަސާސީ މުސާރައިގެ 06 (ހައެއް) މަސްދުވަހުގެ ފައިސާ އަބްދުލް ޖަލީލަށް ދިނުމަށް ފިއުލް ސަޕްލައިސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑަށް އަމުރުކުރުމަށެވެ.

ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް

ނިންމުމަށް ފަސޭހަކުރުން ބިނާކުރެއްވި ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާއި މަތީ ކޯޓުތަކުގެ ޤަޟިއްޔާތައް

1. އެކަނިވެރިވާ ސަރަޙައްދުގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތުގައި މުވައްޒަފު އަނބުރާ ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢުކުރުވުމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މުވައްޒަފަށް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ހައްޤުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ހައްޤެކެވެ.
2. ވަޒީފާ ދިނުމަކީ ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ އަމަލީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ނުކުރެވޭނެކަން ބެލެވޭ ހާލަތުގެ ތެރޭގައި، އަނބުރާ އިޢާދަ ކުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވަޒީފާ ގެއްލުމުގެ ގޮތުން ދެވޭ ފައިސާއާއި ހުއްދަކޮށް ބަދަލެއް ދިނުމަށް (ހުކުމްގެ ބަދަލުގައި ދެވޭ ބަދަލު ފަދަ ކަމެއް ލިބިދޭ ޤާނޫނީ ބަދަލު).

3. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި އަމަލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަންޖެހޭ އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާ ކަމުގައި ބެލެވޭ ހެކި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ސާބިތުކޮށްދޭންޖެހެއެވެ (އާމިނަތު އަރީޖް ހުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް [2021] SC 35).

4. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ބަޔާން ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކަން ނުވަތަ ނޫންކަން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ވަރަށްގެންނާ ޚާއްޞަ ބުރަދަތިތަކުގެ އަލީގައި ބިރުހައްޓާއިނުންތަ ނުވަތަ ކުރިން ބަލަހައްޓަން (މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲ [2021] SC 07).

5. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކާއި ޝަކުވާތަކާއިވެސް އެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމުގެ ގާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގުނިވެ ސަބަބަކާ ފުރަގަސް އިތުބާރަކީ އަނބުރާ އެއްކޮށް ނުނިވެ. ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުން މިންވަރުގެ އިތުބާރު އޮތްކަން ނުވަތަ ނެތްކަން ކަނޑައެޅޭނީ ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ވަކިވަކިން ޚާއްޞަ ހާލަތުތަކާ ވަޒަންކޮށްގެންނެވެ (ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޝަރީފު އަބްދުއްރަޙްމާން ޒަކަރިއްޔާ).

6. ވަޒީފާ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައިވާ އިތުބާރު އޮތުމާއި ނެތުން ބިނާވަނީ މުވައްޒަފު ކޮށްފައިވާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ އަމަލުގެ މައްޗަށާއި، އެ އަމަލާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ފަރާތުން މުވައްޒަފާމެދު އަމަލުކުރި ގޮތުގެ މައްޗަށެވެ.

7. ކޮންޕެނީގެ ޑިސިޕްލިނަރީ މިންގަނޑުތަކުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކުރުމުން އިންޒާރު ދީ ދަރަޖައެއްގައި ހިމަނާފައިވާ އަމަލެއް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކުރުމަކީ، ކޮންޕެނީން އަންގާޖެހޭކަން ފިޔަވަޅު އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމަލެކެވެ. އެފަދަ އަމަލެއް ކޮންޕެނީއާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދު އިތުބާރު ގެއްލުން މެދުވެރިވާ އަމަލެއް ކަމަށް ކުރިއާރާ އަންގާޖެހޭކަން ވަގުތުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރެވޭ ދަރަޖައިގައި އެ އަމަލު ހިމަނާފައިވާކަމަށް ބެލެވޭނެއެވެ. މިއީ ފާޅުވަމުން މަޢާފު ގަވާއިދުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން، އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބައްދަލު އިންޒާރު ދިނުމަކަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ.

8. އެކަށީ އެންމެ ހަރުކަށި ސަބަބުން މުވައްޒަފުދު ކޮށްގެވެސް މިންވަރަކަށް އިތުބާރު ކޮށްދެވޭ އެހެނަ މިންވަރަކަށް ގެއްލިފައިނުވާ ކަމުގައި ބެއްލުމަށް ހަމަތަކުން ފުށުއަރާކަމުން ނަމަވެސް، ދިރު މުއްދަތުތަކަށް ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަށް މުވައްޒަފުގެ މައްޗަށް އެއީ އިތުބާރު މުޅިން ގެއްލިފައިނުވާ ކަމަށް ވަޒީފާ ފަރާތުން އިޖާބީ ގޮތެއްގައި ބެލެނިގެންނެވެ. އެހެން ނޫންނަމަ، ވަޒީފާއަށް އަނބުރާ ގެނައުން ނުކުރުވާ މިންވަރަށް އިތުބާރު ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާކަމަށް ނުބެލެވޭނެއެވެ.

9. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައިވާ ވަޒީފާއާބެހޭ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމުގައި ތިލާވެރިކަމާއެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ. އެއީ، (1) މަސްއޫލިއްޔަތު ހުރަސްއެޅުމާއި ފާސިދު ކުރުން، (2) މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ އެހެން މަސްއޫލިއްޔަތެއްގައި އެ ކުށެއް ކުރިން ނުވަތަ ކުށެއްގެ މައި ކުށްތަކުން ކޮންމެ ކަމެއް ބުރުމަ، (3) ވަކި ފަރާތްތަކަށް ނުޖެހޭގޮތަށް، ވަކި ފަރާތްތަކުގެ ނުފޫޒަށް ނުފެތިގެން، ވަކި ފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ބަރަކަތު ޖެހިފައިނުވާގޮތަށް ރަނގަޅަށް އެއްބަސްވުމާ، މިއެވެ.

10. މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ނިންމާ ނިންމުންތަކަށް އެއަށްވުރެ ދަށު މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ތަބާވާންވާނެ ކަމަށް ޤާނޫނުއަސާސީގެ 143 ވަނަ މާއްދާގެ (ރ) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ. ޤާނޫނުއަސާސީގެ 274 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައިވާ "ކޯޓު" އާއި "ޓްރައިބިއުނަލް" ގެ މާނައިގެ ތަރަގަސް ބަލާއިރު، ކޯޓުތަކާ ހިމާޔަތް ޓްރައިބިއުނަލްތަކާ ވަކިވާނެ ގޮތެއް ނޫނެވެ.

11. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުބައި މައްސަލަ ބެލުމުގައި، ދެ ފަރާތުން ދައުވާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ ފުރުޞަތު ދިނުމަކީ މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޠަބީޢީ އިންސާފުގެ އުސޫލު (principles of natural justice) ގެ ބުނިޔާދުގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ކޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

12. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް ގަވާއިދުގެ 68 ވަނަ މާއްދާ، 106 ވަނަ މާއްދާ އަދި 118 ވަނަ މާއްދާއަށް ބަލާއިރު، ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލައެއް ނިންމަންވާނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި، ދެ ފަރާތުގެ މަސްލަޙަތާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށް، ނިންމާ ގޮތަށް ވާޖިބުވުމުގައި ވިސްނާފައިވާ ކަންތައްތައް ބަޔާންކޮށް، ނުކުތާތަކަށް އެއްބަސްވެގެންނެވެ. ޓްރައިބިއުނަލަށް ކޯޓެއް ކަމުގައި ނުވި ނަމަވެސް ޓްރައިބިއުނަލުން އަދާކުރަނީ ޤަޟާއީ އިންސާފު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ދައުރެވެ.

13. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ 43 ވަނަ މާއްދާއަށް ބެލުމުން، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުންތަކަކީ ދަށު މަރުތަބާގެ އިތުރު ކޯޓަކަށް ހުށަހެޅުމަކާ ނުލައި ހައިކޯޓަށް އިސްތިއުނާފުކުރަން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކެވެ. އެގޮތުން ޓްރައިބިއުނަލުން އެ އަދާކުރަނީ ކޯޓެއްގެ ދައުރުކަން ވަރަށް ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ.

14. ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަފްސީރުކުރުމުގައި ޓްރައިބިއުނަލްތަކަށް ކަންކަން މަތީ މަރުތަބާ ކޯޓުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރުމުން މާއްދާ ތަފްސީރުކުރެވިފައިވާ ޙާލަތްތަކާއި މައްސަލައަކަށްވުރެ އެ ޤާނޫނު ހިނގާނެއެވެ. އަދި އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްވާނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހެޅޭ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ (އިބްރާހީމް އަބްދުއްރަޙީމް ވ. ކޮނަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް [2021] SC 18).

15. ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މައްސަލަ ނިންމުމުގައި މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުގެ ނިންމުންތަކަށް ޓްރައިބިއުނަލުން ތަބާވާންޖެހޭނެ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ނަޞްޞެއް ނެތް ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޝަރުޢީ ނިޒާމު ރޫޅިފައިވާ ގޮތުން، ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތައް މާނަކުރަން މަތީ މަރުތަބާގެ ކޯޓުތަކުން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނުބެލޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތެވެ. އެ އުސޫލު ބަޔާންކޮށްދޭ ޤާނޫނީ ނަޞްޞަކީ ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރެވެ.

16. ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނިންމުން ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގެ (2) ވަނަ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ބުނުމާމެދު ބަލާއިރު ނިންމާފައި އެ ހުށަހެޅުން އިތުރަށް ޝަރީޢަތުގެ ކަމުގައި ނުބެލޭކަމެވެ. ސަބަބަކީ އެ ނަންބަރާ ޚިލާފުވާކަމަށް ބުނާ ހިސާބުން، ތަޖުރިބާކޮށްގައި ނުވާކަމަށް ބަޔާންކުރަނީ އެ އަކުރުގައި ޚާއްޞަ އަސާސުތަކުން އިތުރު ބިނާވެފައިވާ ނުކުތާތައް ސާބިތުވެގެނެވެ. އެހެންކަމުން އެފަދަ ނުކުތާއަކީ އިސްތިއުނާފީ ޝަރީޢަތުގައި ދިފާޢުކުރެވޭ ނުކުތާއެއް ނޫނެވެ.

17. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވުމުގެ ބޭނުމެއް ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަށް ނުވުމުގެ މާނައަކީ މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ އެކަށީގެންވާ ސަބަބަކާނުލައި ކަމުގައިވިޔަސް، އެފަދަ ހާލަތުގައި އިޖުރާއީ ގޮތުން ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައިވުމުން މައްސަލައިގެ ނަތީޖާއަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ (އިސްމާއީލް ސިފާން ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް [2023] SC 28).

18. މުވައްޒަފު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކުރުމާ ނުލައި ކަމުގައިވާތީ، ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައިވާ އިޚްތިލާފު އަނބުރާ އިޢާދަ ނުކުރެވޭ މިންވަރަށް ގެއްލިފައިވާކަން ސާބިތުވާނަމަ، ވަޒީފާއަށް ރުޖޫޢަ ނުކުރުމަށް ނިންމުމަކީ ޤާނޫނީ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ނިންމާ ނިންމުމެއް ނޫނެވެ. އެފަދަ ހާލަތުގައި އަދާލަތުކަމުން ދިނަ ވަޒީފާ ނުވަތަ އޭގެ އެއް ފެންވަރެއްގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖެއްސައިދިނުމަށް އަމުރުކުރެވޭނެއެވެ.

މި ނިންމުމުގައި ހަވާލާދީފައިވާ ޤަޟިއްޔާތައް

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. ޖާބިރު އަބްދުއްރަހްމާން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2018/SC-A/49 ފައިސަލާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި ޖާބިރު އަބްދުއްރަހްމާން

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާގެ ގުޅުމުގައި ދިމާވާ ޚިޔާލުތަފާތުވުންތަކާއި ޝަކުވާތަކުގައިވެސް އެ ގުޅުން ދެފަރާތުގެމެދުގެ ޤާބިލުކަން ދެ ފަރާތަށް ލިބިގެންވެއެވެ.
2. ވަރަށް މަދު ފަހަރަކު ގެނެވޭ ސަބަބަކާ ފުރުސަތު އިޖުރާއާތު ޢަދާލަތް އެއްވެސް ނޫނެވެ.
3. ވަޒީފާދޭ ފަރާތާއި މުވައްޒަފާ ދެމެދުގައި ކަންތައްތަކުގެ މިންވަރުގެ އިޖުރާއާތު ގެއްލުން ދިނުމަކީ ވަޒީފާގެ ގުޅުން ދެމެހެއްޓުމަށް އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ނޫނެވެ. އަދި މިންވަރުގެ އިޖުރާއާތު އުސޫލުތަކާ ނުވަތަ ޤާނޫނީ ގޮތުން ކަންތައް މައްސަލައާއި ވަކިއެއްގޮތަކަށް ބަލަހައްޓައިދީ ވަޒީފާ ކަނޑައެޅޭނެއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. އަސްލަމް ވަހީދު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2019/SC-A/36 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި އަސްލަމް ވަހީދު

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ ދިނުމަށް ހުރަސް އެޅިދާނެ ނުވަތަ ޢަމަލީ ގޮތުން ކުރުވުން ނުކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ބެލެވިދާނެ ޙާލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަންބަކާ އިއްތިރު ނުކުރެވޭނެ ޙިސާބަށް ވަޒީފާގެ ޒިންމާއި މުވައްޒަފު ދުރުދުރަށް އިޢުތިބާރު ގެއްލިފައިވުން ހިމެނެއެވެ.

އާމިނަތު ޢަރީޝާ ޙުސައިން ވ. ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

[2021] SC 35 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އާމިނަތު ޢަރީޝާ ޙުސައިން އާއި ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނުގެ 29 ވަނަ މާއްދާ މާނަކުރަންޖެހޭނީ ޤާނޫނުއަސާސީގެ 68 ވަނަ މާއްދާގައި ބުނާ ހުޅުވިގެންވާ މިނިވަން ދިމިޤްރާޠީ މުޖުތަމަޢުގައި ޤަބޫލުކުރާ އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ.
2. މުވައްޒަފާއި ވަޒީފާދޭ ފަރާތާ ދެމެދު އޮންނަ އިތުބާރު ގެއްލުވައިލާފަދަ ބޮޑުވުމުގައި ޙަޤް ކަމެއް ހިމެނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިތުބާރު ގެއްލުވައިލާ ކަމެއްގައި ބޮޑުވީ ހުރި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އިޖާބަ ބޭނުންކުރުމަށް ސާބިތުކުރަންޖެހުން ހިމެނެއެވެ.

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ ވ. ފާތިމަތު ވަލީދާ ޖަމާލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނަންބަރު 2017/SC-A/14 ޤަޟިއްޔާ ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕީއެލްސީ އާއި ފާތިމަތު ވަލީދާ ޖަމާލް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. މުވައްޒަފަކު ކޮށްފައިވާ ޢަމަލު ބަލާއިރު، ބެހެއް ޕްރޮފެޝަނަލްކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ބަޔާނާ ހ މުވައްޒަފަކާ އިންޒާރު ދިނުމެވެ.

އަޙްމަދު އިސްމާއީލް ވ. ހަމީދާ އަލީ ޙަސަން

[2021] SC 30 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އަޙްމަދު އިސްމާއީލް އާއި ހަމީދާ އަލީ ޙަސަން

ކަނޑައެޅުއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާއެއް އިސްތިއުނާފީ [illegible] [illegible] ނުކުތާއެއްކޮށް ބެލުމާ ގުޅޭ އުސޫލު މި ޤަޟިއްޔާގައި ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. (މި ޤަޟިއްޔާއަށް ހަވާލާދީފައިވަނީ އަޙްމަދު [illegible] އިސްތިއުނާފީ ނުކުތާތަކުގައެވެ.)

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ވ. މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

[2021] SC 07 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް އާއި މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ

ކަނޑައެޅުއްވި ގާނޫނީ އުސޫލުތައް:

1. ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަކީ ދެ ފަރާތުގެ ދެމެދުގައި އޮންނަ އިތުބާރުގެ މައްޗަށް ބިނާވާ ކަމެއް ކަމުގައިވިޔަސް، ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށްފަހުގައި ދެ ފަރާތުގެ މެދުގައި ފުރިހަމަ އިތުބާރު އޮތުމަކީ ވަރަށް ނާދިރު ކަމެކެވެ.
2. ވަޒީފާއިން ވަކިކުރުމަށް ފަހުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތުން އެ އިތުބާރު އޮތް ކަމަށް ބެލޭނީ މަދު ހާލަތްތަކުގައެވެ. އެހެންކަމުން ދެ ފަރާތުން ބުނާ ބުނުމުގެ ޙަޤީޤަތް ފަރުވާތެރިކަމާއެކު ބެލުމުގެ ހަމަތަކުގެ މަތިން ވަޒަންކޮށް، އެއީ ހަރުދަނާ ސަބަބުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެން ބުނާ ބުނުމެއްކޮށް މައްސަލައިގެ ޚާއްޞަ ޙާލަތްތަކުގައި އަޑީގައި [illegible] ނުވަތަ [illegible] ބަލަންވާނެއެވެ.

އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް ވ. އޮރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

[2021] SC 18 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިބްރާހީމް އަބްދުއްލަޠީފް އާއި އޮރަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. ވަކި ފަރާތަކަށް ނުޖެހި މައްސަލަ ބެލުމާއި، ދެ ފަރާތުން ދައްކާ ވާހަކަތައް އަޑުއެހުމާއި، އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި މައްސަލަތައް ނިންމުމަކީ ޢަދުލުވެރި އިންސާފުގެ އުޞޫލު (principles of natural justice) ގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަންކަމެވެ.

2. ވަކި ޤާނޫނެއްގެ ވަކި މާއްދާއެއް ތަޠުބީޤުކުރުމުގައި ދިފާޢަށްކުރަންވީ ކަންކަން މަތީ މަޑުރަކާ ހަދުން ކަނޑައަޅާފައިވާނަމަ، މާނަކުރެވުން މާއްދާ ތަޠުބީޤުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ ބާވަތެއްގެ މައްސަލައަކަށްވެސް އެ އުޞޫލު ހިނގާނެއެވެ.

3. ސާފުކޮށް ވަކި އުޞޫލެއް ކަނޑައަޅާފައި ނުވިނަމަވެސް، އެންމެ މުހިންމު ވާޤިޢާތައް (material facts) އެއްގޮތްނަމަ، ކުރިން ނިންމި މައްސަލައާ އެއްގޮތަށް ފަހުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ ނިންމަންވާނެއެވެ.

އިސްމާޢީލް ސަލީމް ވ. މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

[2023] SC 28 ސުޕްރީމް ކޯޓު

ފަރާތްތައް: އިސްމާޢީލް ސަލީމް އާއި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

ކަނޑައަޅާފައިވާ ޤާނޫނީ އުޞޫލުތައް:

1. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައި ނުވާ ޙާލަތްތަކުގައި އިޖުރާއީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުވެފައިވާތޯ ބެލުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުން ކަމެއް ނޫނެވެ.

2. މައުޟޫޢީ އަދުލުވެރިކަން ޤާއިމުކޮށްދިނުމަކީ ޝަރުޢީ ނިޒާމުގެ މައިގަނޑު ބޭނުން ކަމުގައިވެއެވެ. އެހެންކަމުން އިޖުރާއީ ގޮތުން ކުށެއް ހިނގައިފިނަމަވެސް ނަތީޖާއަކަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނާންނާނެއެވެ.